



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA	08-04-2025		VERSION	2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS	
TAD-04124	6	4	12	16	4
PRELACION					
Ninguna					
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS		

PRESENTACION

El Derecho Económico Internacional, proporciona los fundamentos legales y económicos necesarios en la formación del Licenciado en Comercio Internacional, para que este adquiera las competencias para entender los tratados comerciales y resolver disputas en un contexto globalizado. Por medio del análisis de las fuentes jurídicas de esta disciplina, además, comprende sus estructuras e instituciones claves. De igual manera, resalta la importancia de las relaciones económicas internacionales en un mundo donde la integración económica y jurídica es cada vez más relevante y compleja. A través de esta unidad curricular, los estudiantes adquieren habilidades para identificar, aplicar y valorar normativas tanto a nivel nacional como internacional en contratos de compraventa. Como parte de los contenidos del programa se exploran herramientas del Derecho Internacional y se fomenta una cultura de resolución de conflictos.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos fundamentales tanto legales como económicos necesarios para comprender los tratados comerciales y resolver disputas en un entorno globalizado.

COMPETENCIAS PREVIAS

Emplea las TIC como medios de búsqueda de soluciones a problemas planteados. Posee nociones básicas sobre el derecho. Trabaja en equipo respetando las opiniones de los demás para desarrollar proyectos interdisciplinarios.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Derecho económico internacional	Definición. Origen y evolución del Derecho económico internacional. Origen y antecedentes del Derecho económico internacional. Principios y reglas generales del Derecho económico internacional. Globalización y Derecho económico internacional. La sociedad internacional global. Soberanía y globalización. Sujetos y actores de las relaciones económicas internacionales. Los fundamentos del Derecho económico internacional y de la cooperación. El derecho internacional de la empresa y del desarrollo.
Unidad II	CONTENIDOS
Normas jurídicas en el proceso de celebración de tratados comerciales	Concepto. Tratados de Comercio Internacionales. Ventajas y desventajas. Proceso de Celebración del Tratados. Órganos competentes para la celebración de los Tratados. Reservas. Entrada en vigor, terminación del Tratado y su aplicación provisional. Observancia y aplicación de los Tratados. Principios básicos que rigen la observancia de los Tratados. Aplicación de los Tratados de acuerdo con la Convención de Viena. Los Tratados y los terceros Estados
Unidad III	CONTENIDOS
Regulación internacional del comercio	Definición, ventajas y desventajas. Trato general de la nación más favorecida. Restricciones cuantitativas y medidas equivalentes. No discriminación (en materia impositiva y regulatoria). Excepciones Generales. Uniones Aduaneras, Zonas de Libre Comercio y Reglas de Origen. Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT). Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS). Subvenciones, Medidas Compensatorias y Salvaguardias. EL SISTEMA GATT/OMC. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El Sistema GATT/OMC y los Tratados de Libre Comercio (TLCs). ¿Globalismo versus Regionalismo? Evolución del GATT y de la OMC. Logros y críticas. Mecanismo de Solución de controversias GATT/OMC
Unidad IV	CONTENIDOS
Normas especiales de derecho internacional económico	Regulación internacional de la libre competencia y las prácticas anticompetitivas en el Sistema GATT/OMC. Regulación internacional del medio ambiente y los conflictos entre comercio y medio ambiente. El intercambio internacional de servicios y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Regulación internacional de la inversión extranjera y Acuerdo sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (TRIMs). Propiedad intelectual y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPS). Imposición de sanciones económicas (Sistemas ONU y OEA). Legitimidad de otros controles y sanciones económicas. Solución de controversias: a) Problemas de Jurisdicción; b) Mecanismos Alternativos (Paneles de Inspección, Arbitraje)

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Derecho económico internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el derecho económico internacional desde su definición, origen y evolución, para abordar temas relacionados con las relaciones económicas internacionales, la globalización y el desarrollo empresarial.	Identifica los principios del derecho económico internacional, para comprender mejor las dinámicas de las relaciones económicas internacionales, y el desarrollo empresarial. Aplica el derecho económico internacional para analizar y resolver problemas relacionados con las transacciones comerciales internacionales. Valora la importancia del derecho económico internacional en el contexto actual, para evaluar su impacto en la economía global y en la protección de los derechos comerciales.
UNIDAD II: Normas jurídicas en el proceso de celebración de tratados comerciales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa el proceso de celebración, de tratados de comercio internacional, con el propósito de comprender cómo estos acuerdos impactan en las relaciones entre los entes participantes.	Coteja los elementos del proceso de celebración de tratados de comercio internacional, para comprender su influencia en las relaciones entre los entes participantes y en la dinámica económica global. Utiliza los conceptos y procedimientos del proceso de celebración de tratados de comercio internacional en contextos reales minimizando riesgos penales. Aprecia la efectividad del proceso de celebración de tratados de comercio internacional, considerando su impacto en el comercio internacional, y el desarrollo económico.
UNIDAD III: Regulación internacional del comercio	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Implementa el sistema de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y los Tratados de Libre Comercio (TLCs) para evaluar el impacto en la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias.	Conoce los principales componentes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y los Tratados de Libre Comercio (TLCs), para comprender su estructura y funcionamiento en la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias. Emplea los conceptos y principios del GATT y los TLCs en el análisis de casos prácticos, con el fin de evaluar cómo estos acuerdos impactan en la reducción de barreras comerciales y en la facilitación del comercio internacional. Estima la efectividad del sistema GATT y los TLCs en la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, considerando su contribución al crecimiento económico, al desarrollo comercial y al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre países.
UNIDAD IV: Normas especiales de derecho internacional económico	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica la regulación internacional que aplica en diversos ámbitos, como la libre competencia, el medio ambiente, el comercio de servicios, la inversión extranjera y la propiedad intelectual en el Sistema GATT/OMC, con la intención de promover un clima de inversión estable y predecible.	Identifica los principales aspectos de la regulación internacional en áreas como la libre competencia, el medio ambiente, el comercio de servicios, la inversión extranjera y la propiedad intelectual en el Sistema GATT/OMC, para comprender su alcance y relevancia en el ámbito del comercio internacional. Aplica la regulación internacional en el Sistema GATT/OMC para evaluar cómo estas normativas influyen en las decisiones comerciales y en las relaciones entre los actores involucrados. Valora la pertinencia de la regulación internacional en los ámbitos mencionados, para considerar su impacto en la promoción del comercio justo, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos comerciales, ambientales y de propiedad intelectual a nivel global.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos.	Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación constante sobre actividades de aprendizaje y asignaciones evaluativas.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Benadava. S. (2004) Derecho Internacional Público, Editorial Lexis Nexis Chile.

Brownlie. I. (2002) Principles of Public International Law, Oxford. EEUU

Cámara de Comercio Internacional. Incoterms 2020. Reglas de ICC para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales. Publicación 723/ES.

Contreras. F. (1996). Derecho Internacional Privado. Editorial Harla,

Figueroa. U (2002) Organismos Internacionales, Chile.

Gamboa. F. (2004) Tratado de Derecho Internacional Público, Santiago de Chile.

Guerrero. S. (2003) Derecho Internacional Público, Editorial Plaza y Valdez.

Lowenfeld. A (2003) International Economic Law, Oxford University EEUU

Lowenfeld. A (2003) The International Monetary System, Oxford University EEUU

Mayorga. R y otros. (2005) Inversión Extranjera: Régimen Jurídico y Solución de Controversias, Editorial Lexis Nexis Chile.

Seara. M. (2001). Derecho Internacional Público. México: Porrúa.

Zabala. J (2003) Derecho Económico, Chile.